

经济纠纷被法院强制执行，导致该支付宝账户被冻结，唐某诉至法院要求解除对该支付宝账户进行司法划扣的执行措施，最终法院认定使用他人支付宝账号经营网店，不能对抗债权人申请执行支付宝账户余额。

法官提醒，经营者应使用本人网络账号从事网络交易活动，使用他人网络账号进行交易产生的资金流失风险应由经营者自行承担。通过协议等方式将网络账号及店铺转让给其他经营者，或者从其他经营者处受让网络账号及店铺，应当依法进行相关经营主体信息变更公示，并及时绑定自有实名认证账号。

编写人：广东省广州市中级人民法院 戴俊英 谢君源

被执行人身故后指定受益人的人身保险金是否可强制执行

—— 余某甲执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省宜兴市人民法院(2023)苏0282执异76号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

异议人：余某甲

申请执行人：陈某某

被执行人：余某乙、万某某

【基本案情】

2014年3月24日江苏省宜兴市人民法院作出的(2013)宜徐民初字第0275号民事判决,依该判决:(1)余某乙于本判决发生法律效力之日起10日内归还陈某某借款160万元,并承担判决确定的归还之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。(2)万某某对上述100万元借款本金承担连带责任,万某某承担保证责任后,有权向余某乙进行追偿。(3)驳回陈某某对金陵公司的诉讼请求。(4)驳回陈某某的其他诉讼请求。

因被执行人未按上述生效法律文书履行义务,宜兴市人民法院立案执行。因被执行人无财产可供执行,该案于2014年12月12日裁定终结本次执行。

后陈某某申请恢复执行,法院于2022年7月21日立案,执行案号为(2022)苏0282执恢982号。在该案执行中,本院作出(2022)苏0282执恢982号之三号执行裁定书及协助执行通知书冻结被执行人余某乙在某保险公司承保的余某乙作为投保人的两份保单的保险权益。

余某乙于2023年1月10日死亡,异议人余某甲提出执行异议,认为该案被执行人余某乙曾于2006年3月23日在某保险公司投保两份人身保险,该两份保险均约定事故受益人为余某甲,余某乙现已死亡,该份保险金不属于余某乙的遗产,应属于余某甲的财产,宜兴法院不应予以冻结。申请解除该案件中 对余某乙投保的受益人为余某甲的两份中国平安人寿保险的保险金的冻结措施,恢复某保险公司支付余某甲全部保险金。

经法院听证审查,作出(2023)苏0282执异76号民事裁定书中止对被执行人余某乙在某保险公司作为投保人的保险权益的执行。

【案件焦点】

被执行人生前购买的人身保险受益人为第三人，在被执行人死亡后获得的保险赔偿金是否可以被强制执行。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院审理认为：根据《中华人民共和国保险法》第四十二条之规定：被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《中华人民共和国继承法》的规定履行给付保险金的义务：

(1)没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；(2)受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的；(3)受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。人身保险金能否列入被保险人的遗产，取决于被保险人是否指定了受益人，指定了受益人的，被保险人死亡后，其人身保险金应支付给受益人。未指定受益人的，被保险人死亡后，其人身保险金应作为遗产处理，可以用来清偿债务或者赔偿。本案中，被执行人余某乙曾于2006年3月23日在某保险公司投保两份人身保险，至2022年期间，两份保险合同缴费均正常缴纳，该份保险约定事故受益人为余某甲，保险合同认定有效。被执行人余某乙于2023年1月10日死亡，本案冻结的是被执行人余某乙在某保险公司的人身保险金，且已明确指定了受益人是案外人余某甲。

据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条之规定，裁定如下：

中止(2022)苏0282执恢982号一案对被执行人余某乙在某保险公司作为投保人的两份保单的保险权益的执行。

【法官后语】

在实践中，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款规定，人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动

产、不动产及其他财产权，应当作出裁定，并送达被执行人和申请执行人。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第三十二条第一款第四项规定，被执行人应当书面报告的财产包括“债权、股权、投资权益、基金、知识产权等财产性权利”，故保险单的现金价值可以作为被执行人的财产权，可以成为案件中的执行标的。本案中，江苏省宜兴市人民法院作出(2022)苏0282执恢982号之三号执行裁定书及协助执行通知书冻结被执行人余某乙在某保险公司承保的余某乙作为投保人的保险权益。

被执行人死亡后产生的保险理赔金是否作为被执行人个人遗产偿还债务需审查保单中投保人与受益人是否为同一人。参照《最高人民法院关于保险金能否作为被保险人遗产的批复》关于“人身保险金能否列入被保险人的遗产，取决于被保险人是否指定了受益人。指定了受益人的，被保险人死亡后，其人身保险金应付给受益人；未指定受益人的，被保险人死亡后，其人身保险金应作为遗产处理，可以用来清偿债务或者赔偿”的规定。本案中，江苏省宜兴市人民法院作出(2022)苏0282执恢982号之三号执行裁定书及协助执行通知书冻结被执行人余某乙在某保险公司承保的余某乙作为投保人的保险权益。

案外人余某甲(投保人)提出异议称，该案被执行人余某乙在某保险公司投保两份人身保险，现余某乙已死亡，且指定两份保险约定事故受益人均为余某甲，故该份保险金不属于余某乙的遗产，应属于余某甲的财产，宜兴法院不应予以冻结，应恢复某保险公司支付余某甲全部保险金。本案中已明确指定了受益人是案外人余某甲，故法院应解除对余某乙人身保险金的强制措施。本院(2023)苏0282执异76号依据上述规定，裁定中止对被执行人在某保险公司的保险权益的执行。

人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险，保险单具有现金价值。一般人寿保险合同中的保障型险种，具有很强人身属性，当投保人死亡后产生的交付给被保险人或受益人的财产价值具有一定的人身依附性和专属性，人民法院是否可以对该财产权益进行执行在实践中存在不同的做法。重要的一点是要区分该保险理赔金是否应属于被执行人的遗产，根据现行《中华人民共和国

《保险法》第四十二条第一款规定，被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《中华人民共和国民法典》第六编的规定履行给付保险理赔金的义务：(1)没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；(2)受益人先于被保险人死亡的，没有其他受益人的；(3)受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。根据上述法条规定，在保险合同中，投保人或被保险人指定受益人的，被保险人身故后的保险理赔金属于该保单内指定的受益人，法院不能将该理赔金作为被执行人遗产进行执行；未指定受益人的，被保险人身故后的保险理赔金属于被保险人的遗产，该理赔金可用于偿还投保人生前的个人债务。

编写人：江苏省宜兴市人民法院 李明哲

四、对债权的执行